

[4] [주의] 사항

1. 제 목 : 선금 지급 업무 부적정
2. 조치부서 : ○○○○본부
3. 관 련 자 : ○○○○본부 ●●●●처 ●●●●부 과장 행정4급 NNN(주의)
4. 내 용 :

위 관련자 NNN은 2014. 1. 23.부터 감사일 현재까지 ○○○○본부 ●●●●처 ●●●●부에서 조달 업무를 담당하고 있다.

○○○○본부는 2015. 8. 5. ○○시 1-3M5블록 3공구 및 3-3M6블록 4공구 아파트 전기공사 디젤발전기 구매계약을 조달청에 위탁하여 公社 대금직불 조건으로 체결하였으며, 이후 계약업체의 요청에 따라 [표 7]과 같이 2회에 걸쳐 선금을 지급하였다.

[표 7] ○○시 1-3M5블록, 3-3M6블록 아파트 전기공사 디젤발전기 선금내역

(단위 : 원)

계약업체	계약금액	계약기간	선금 회차	선금금액 (지급일)	정산액 (정산일)	선금금 잔액	채권확보 (보증기간)
(주)다*	654,267,900	2015.8.5. ~2017.6.24.	1	84,000,000 (2016.2.1.)	84,000,000 (2016.5.16.)	-	보증보험증권 (2017.8.23.)
			2	144,000,000 (2016.7.13.)	144,000,000 (2017.5.23.)	-	-

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

「선금지급기준」 제5항 등에 따르면 선금 지급 시에는 계약상대자로부터 선금액과 그 금액에 대한 보증·보험기간에 해당하는 약정이자 상당액을 가산한 금액

이상의 증권 또는 보증서를 제출받아 채권확보 조치를 하도록 되어 있다.

또한, 선금은 기성부분 또는 기 납부분의 대가 지급 시마다 산식에 의해 산출된 선금 정산액 이상을 정산하여야 하고, 선금에 해당하는 물품 등이 납품 완료된 경우에는 기 지급된 선금을 정산 후 대금을 지급하는 것이 타당하다.

그러나 위 본부는 2차 선금 지급 시 증권 또는 보증서를 수령하지 않고 아무런 채권 확보 조치 없이 선금을 지급하였고, 선금 지급 검토서의 내용 또한 계약 업체명과 신청 금액이 사실과 달리 기록되어 있는 등 오류가 있었고, 선금 지급 이후인 2016. 12. 27. 기성금 지급 시 기존 지급한 선금의 정산여부를 확인하지 않아 선금 정산까지 누락하였다가 감사 지적 후인 2017. 5. 23. 관련 서류를 제출받아 정산하는 등 선금 지급 업무를 부적정하게 처리하였다.

따라서 위 관련자의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에 해당된다.

5. 조치할 사항

○○○○본부장은

선금 지급 업무를 소홀히 한 관련자 행정4급 NNN에게 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다(주의).